

新北市政府環境保護局 訴願答辯書

訴 願 人：黃彥騰

地 址：新北市蘆洲區懋祥街 62 巷 14 號

原處分機關：新北市政府環境保護局

發文日期：中華民國 114 年 6 月 24 日

發文字號：新北環稽字第 1141032745 號

訴願人因違反空氣污染防制法事件，不服本局中華民國 114 年 5 月 9 日新北環稽字第 21-114-050123 號裁處書，提起訴願，謹依法答辯如下：

答 辯 聲 明

本件訴願不受理。

事 實

一、本局於 114 年 4 月 22 日 10 時 40 分許派員至新北市三重區霈澤街 188 號（尚歲帷幕牆有限公司廠址）稽查，查獲該公司從事鋁料研磨操作，未設置適當之空氣污染防制措施，致產生明顯之粒狀污染物散布於空氣及鄰地他人財物，經現場拍照採證並製作稽查紀錄在案。

二、本局認尚歲帷幕牆有限公司違反空氣污染防制法第 32 條第 1 項第 1 款規定，依同法第 67 條第 1 項規定，以中華民國 114 年 5 月 9 日新北環稽字第 21-114-050123 號裁處書（下稱系爭裁處書）處該公司罰鍰新臺幣 10 萬元，並通知限期改善。

三、系爭裁處書所載受處分人為尚歲帷幕牆有限公司，本局委由中華郵政股份有限公司以掛號於中華民國 114 年 5 月 13 日送達該公司營業所，由該公司加蓋收件章收受（詳證物 2 送達證書影本）。

四、訴願人黃彥騰係自然人，非系爭裁處書所載之受處分人，其於中華民國 114 年 6 月 6 日以個人名義向本局提起本件訴願。

理 由

一、程序答辯：

本件訴願人非原處分之相對人，程序上應不受理，惟仍就實體事項答辯如后。

二、實體答辯：

（一）按空氣污染防制法第 32 條第 1 項第 1 款規定：「在各級防制區或總量管制區內，不得有下列行為：一、從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物。」同法第 67 條第 1 項規定：「違反第三十二條第一項各款情形之一者，處新臺幣一千二百元以上十萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，處新臺幣十萬元以上五百萬元以下罰鍰。」同條第 2 項規定：「依前項處罰鍰者，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停止作為或污染源之操作，或令停工或停業，必要時，並得廢止其操作許可或勒令歇業。」

（二）本件訴願理由略謂：訴願人為受原處分影響之人，得提起訴願；且當日廠內僅進行清掃作業並已設置集塵設備，未有粒狀污染物散布於空氣，原處分認定事實有誤，請求撤銷原處分等語。

（三）本局稽查人員於 114 年 4 月 22 日 10 時 40 分許在現場查獲鋁料研磨操作正在進行，研磨區未設集塵或圍籬等防制措施，粒狀污染物明顯散布至廠外鄰地車輛表面，此有稽查紀錄及現場採證照片附卷可稽，違規事證明確。本局依行政罰法第 18 條第 1 項規定審酌尚歲帷幕牆有限公司違規情節、應受責難程度、所生影響及資力，處以工商廠場之法定最低額罰鍰新臺幣 10 萬元。

三、檢附原卷 1 宗，敬請察核。又本件訴願答辯書副本已逕送訴願人。

證物：

- 1、系爭裁處書影本 1 份。
- 2、送達證書影本 1 份。
- 3、稽查紀錄及現場採證照片影本 1 份。
- 4、尚巖帷幕牆有限公司商工登記公示資料查詢結果 1 份。

此 致

新北市政府（法制局訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府環境保護局

代 表 人：局 長

中華民國 114 年 6 月 24 日